

理论攻坚-行政执法 2

(笔记)

主讲教师：李斌

授课时间：2020.03.21



粉笔公考·官方微信

理论攻坚-行政执法 2（笔记）

第二节 治安管理处罚法

一、处罚种类

1. 警告。
2. 罚款。
3. 行政拘留。
4. 吊销公安机关发放的许可证。
5. 限期出境或者驱逐出境。

【解析】

1. 处罚种类的考查方式：

（1）直接询问：下列哪一个是属于治安管理处罚的种类，常与刑罚混合考。

（2）细节考点：比如限期出境、驱逐出境能否针对外国人，能否针对中国人；行政拘留最多几天等。

2. 处罚种类具体包括：

（1）警告：又称声誉罚、申诫罚（“申”即“申斥”；“诫”即“告诫”）。

①警告一般适用于违法行为较轻者或者是初次实施违法行为者。

②注意：对于李文亮同志的训诫不属于治安管理处罚，训诫只是一种批评教育。

（2）罚款：即罚钱，考试常与“罚金”做混淆。“罚金”是刑罚的概念，有犯罪行为时才出现罚金，在治安管理称为罚款。

（3）行政拘留：常考时间问题，因一个行为被处行政拘留，其上限是 15 天；因多个行为被处行政拘留，其上限是 20 天。例如甲因打架斗殴被处行政拘留 15 日，又因违反其他行为被处行政拘留 10 日，则合起来一共拘留 20 日即可。

（4）吊销公安机关发放的许可证：关键词“公安机关”，只能是公安机关自己发放的许可证才可以吊销，例如刻字刻章业、旅馆业等，如果这些行业有违法行为时可以吊销其许可证。

（5）限期出境或者驱逐出境：只针对外国人，不针对中国人，因为中国人驱逐出境也无处可去。

3. 刑罚的种类：

(1) 主刑：包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。

(2) 附加刑：罚金、没收财产、驱逐出境、剥夺政治权利。考试时注意题干的表述，如果是刑罚的表述要选择刑罚，而非治安管理处罚。

二、治安管理处罚的适用

(一) 不予处罚

1. 不满十四周岁的人违反治安管理的。
2. 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候违反治安管理的。
3. 违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的。

(二) 减轻或者不予处罚

1. 情节特别轻微的。
2. 主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的。
3. 出于他人胁迫或者诱骗的。
4. 主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的。
5. 有立功表现的。

(三) 从重处罚

1. 有较严重后果的。
2. 教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的。
3. 对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的。
4. 六个月内曾受过治安管理处罚的。

【解析】

1. 不予处罚：主要根据年龄、精神状态、时间来划分。

(1) 年龄：不满 14 周岁的人违反治安管理的不予处罚。

①不予处罚的原因：一个人不满 14 周岁，即便有刑事违法行为也不处罚，故治安管理处罚中也不予处罚。比如一名 13 周岁的男孩将邻居家 10 岁的小女孩奸杀，因未满足 14 周岁不追求其刑事责任，也不会对其进行治安管理处罚。

②注意：已满 14 周岁不满 18 周岁时，此时属于未成年人，如果违反治安管理时该罚还要罚，但应从减（应当从轻或减轻）处罚。

(2) 精神状态：精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候违反治安管理的不予处罚。

①对于完全疯掉的精神病人：不追求其责任。

②对于半疯半傻的精神病人：

a 如果是间接性的半疯，即有时候疯有时候正常，此时要看违反治安管理时的精神是否正常，如果犯事的时候精神正常，则该罚就要罚，需要给予其行政处罚。

b 如果是半迷糊的人，即有点正常又有点不正常，如果犯事的话，可以从轻或者减轻处罚（可从减）。

③注意：我国有司法精神病鉴定机构负责鉴定其是否为精神病人，考试时题目中也会告知。例如甲在犯事的时候是精神状态正常，但在警察抓他的时候精神病犯了，此时应该给予甲处罚，因为犯事的时候精神正常。

(3)时间：违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的不予处罚。例如李某在3年前将王某打了一顿造成王某轻微伤，但此事一直未被发现，6个月期限过后，对李某则不予处罚。

(4) 注意：对于醉酒者该怎么罚就怎么罚，以防其利用醉酒故意犯事。

2. 减轻或者不予处罚的（应当减轻或不予处罚）：理解记忆即可。下述这些行为人的主观态度好，且行为表现积极，情节轻微，故对其应减轻或者不予处罚。

(1) 情节特别轻微的。

(2) 主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的。

(3) 出于他人胁迫或者诱骗的。

(4) 主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的。

(5) 有立功表现的。

3. 从重处罚（应当从重处罚）：

(1) 有较严重后果的。

(2) 教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的。

(3) 对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的。

(4) 六个月内曾受过治安管理处罚的。例如李某因打架被拘留15天，但期满后继续去殴打他人，这说明了李某屡教不改，此时应从重处罚。

强化练习

1. (单选) 下列属于公安机关行政处罚种类的是 ()。

- A. 吊销营业执照
- B. 警告
- C. 罚金
- D. 拘役

【解析】1. A 项错误：只能吊销公安机关发放的许可证，如果是工商部门颁发的营业证则无权吊销。B 项正确。C 项错误：罚金属于刑罚。D 项错误：拘役属于刑罚。【选 B】

2. (单选) 公安机关对有盗窃行为的刘某决定行政拘留 15 日，同时查明其还有抢夺行为，对其抢夺行为决定行政拘留 15 日。对刘某应执行行政拘留时间为 ()。

- A. 30 日
- B. 25 日
- C. 20 日
- D. 15 日

【解析】2. C 项正确：合并执行不超过 20 天。【选 C】

3. (单选) 下列违反治安管理的行为中，可以减轻处罚或者不予处罚的情形是 ()。

- A. 甲酒后将饭馆的电视砸坏。
- B. 甲醉酒后无故殴打饭馆服务员致轻微伤。
- C. 甲被他人胁迫将饭店的计算器偷走。
- D. 甲酒后偷走饭馆内两瓶茅台酒。

【解析】3. 题干表述不严谨，“可以”应该改为“应当”，但此处不影响做题。A、B、D 项错误：对于醉酒者违反治安管理的行为应正常处罚。C 项正确：胁迫表示不情愿，应当减轻或者不予处罚。【选 C】

4. (单选) 对于张某教唆王某实施寻衅滋事的违反治安管理行为，公安机关应 ()。

- A. 从重处罚张某，同时处罚王某。

- B. 从重处罚王某，同时处罚张某。
- C. 给予张某、王某相同的处罚。
- D. 对王某处罚，对张某不处罚。

【解析】4. D 项错误：教唆行为属于违法行为。A 项正确：教唆表示主观态度比较恶劣，应对张某从重处罚。注意：张某教唆王某实施寻衅滋事，此时对张某定性为寻衅滋事罪，即教唆别人做什么就定什么罪名，只不过要从重处罚。【选 A】

5. （单选）违反治安管理行为的追究时效是（ ）。
- A. 3 个月
 - B. 6 个月
 - C. 1 年
 - D. 2 年

【解析】5. B 项正确：违反治安管理行为的追究时效是 6 个月。【选 B】

6. （单选）2018 年 2 月 14 日 18 时许，东海市公安局河东分局某派出所接群众报警，在建设大马路附近一大型商场内，有一名年轻男子与售货员发生纠纷，故意踢碎商场摆放在过道处的花盆。民警快速出警将该名男子抓获并带回派出所审查。经查，男子李某，2004 年 3 月 3 日出生，南方某县人，其态度恶劣，拒不交代因纠纷故意踢碎商场花盆的违法事实，但有多名在场人员指认、被踢碎的花盆及监控录像等证据。在调查取证后，河东分局应对李某作出的正确决定是（ ）。

- A. 不予处罚，责令其监护人严加管教。
- B. 减轻处罚，给予警告。
- C. 从轻处罚，给予罚款。
- D. 从重处罚，给予拘留但不执行。

【解析】6. 此题考查年龄。事件发生在 2018 年 2 月 14 日，男子李某出生于 2004 年 3 月 3 日，相减年龄不满 14 周岁。A 项正确：不满 14 周岁不予处罚，但应责令其监护人严加管教。【选 A】

【注意】从轻处罚与减轻处罚的区别：从轻处罚位于幅度内，比如法条规定

针对甲的某行为对其处以 10 天-15 天的行政拘留，从轻处罚是判处甲行政拘留 11 天；减轻处罚则是判处甲行政拘留 5 天。

7. (单选) 2018 年 11 月 3 日，李某(17 周岁)因吸食毒品，被公安机关抓获。公安机关调查时，发现其同年 6 月曾诈骗王某人民币 200 元。对于本案的处理，下列说法不正确的是()。

- A. 因李某系未成年人，对其应从轻或减轻处罚。
- B. 公安机关对李某骗得的 200 元应当予以追缴，并在追缴后退还给王某。
- C. 对李某的两个违法行为应分别决定，合并执行。
- D. 因李某未满 18 周岁，对其应不予处罚。

【解析】7. 选非题。A 项正确：已满 14 周岁未满 18 周岁，应从轻或减轻处罚。B 项正确：骗得的钱财追缴后应还给王某。C 项正确：例如因吸毒品罚款 2000 元，因诈骗罚款 1000 元，此为分别决定；但最终合并一起执行罚款 3000 元，此为合并执行。D 项错误：未满 14 周岁不予处罚，而非未满 18 周岁。【选 D】

【答案汇总】

1-5: B/C/C/A/B

6-7: A/D

三、治安管理处罚的决定权

治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。

【解析】

1. 治安管理处罚的决定权：一般由县级以上人民政府公安机关决定，例如县公安局。但对于一些很小的惩罚，比如警告、500 元以下的罚款可以由公安派出所决定。

2. 常考干扰项：行政拘留。行政拘留最低由县公安局执行，派出所无权执行。

3. 法律上的“以上”、“以下”一般包含本数在内，县以上包含县级，500 元以下包含 500 元。

四、治安管理处罚程序

（一）简易程序（当场处罚）

1. 特点：一人执法，当场决定，当场送达。
2. 适用条件：违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者二百元以下罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定。《公安机关办理行政案件程序规定》中指出：涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，不适用当场处罚。
3. 备案：当场作出治安管理处罚决定的，经办的人民警察应当在二十四小时内报所属公安机关备案。

（二）一般程序

公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书，并当场交付被处罚人；无法当场向被处罚人宣告的，应当在二日内送达被处罚人。

（三）听证程序

公安机关作出吊销许可证以及处二千元以上罚款的治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证。听证由公安机关法制部门组织实施。



【解析】

1. 简易程序：又称之为当场处罚程序。

（1）含义：程序要求比较简单，一人执法，当场决定，当场送达。比如李某因违反某一行为被派出所罚款 30 元，若用 2 个警察对其处罚有点浪费人力，此时可由 1 名警察对李某当场处罚款 30 元，并当场递交罚款决定书。

(2) 适用条件：处警告或者二百元以下罚款的适用简易程序。注意涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，不适用当场处罚，此处可以与“黄赌毒由行为地管”结合记忆。

(3) 备案：当场作出治安管理处罚决定的，经办的人民警察应当在二十四小时内报所属公安机关备案。例如警察甲单独对乙作出执法决定罚款 30 元，此时甲单独执行这一决定后，需回到所属公安机关备案。

2. 一般程序：除非适用简易程序或者听证程序，生活中常用一般程序。

(1) 人员：至少 2 人（2 人及以上）。

(2) 送处罚决定书时看是否能当场送达，如不能的话需在 2 日内送达。

3. 听证程序：

(1) 程序问题：听证的主持人负责主持和组织听证，听证人员包括警察和老百姓，警察负责说明“如何调查、违反事实如何、有何证据、对其做何处罚”等，老百姓可以对此进行“陈述、申辩和质证”。通过这一程序出具一份听证笔录，并将其交至公安机关，公安机关根据听证笔录作治安管理处罚决定。

(2) 细节考点：

①适用条件：简记为“吊 2000”，“吊”即“吊销许可证”；“2000”即“2000 元以上罚款”。注意行政拘留不需要听证，责令停业属于行政法。

②时间：3 日内提出听证申请，听证机关在 10 日内举行听证。

③假如甲是人民警察并参与本案的调查，此时甲不能担任此次听证的主持人，因为甲与案件有利害关系需回避。

④“吊销许可证”与“2000 以上的罚款”是“或”关系，即满足其一就可以听证。

强化练习

1. (单选) 根据《治安管理处罚法》的规定，公安机关在作出行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有权要求举行听证的情形是（ ）。

A. 对为偷越国境人员提供条件的王某，拟处以行政拘留十日，并处一千元罚款的处罚。

B. 对某宾馆不遵守旅客实名登记制度造成严重后果的情形，拟处以吊销该宾

馆的《特种行业许可证》的处罚。

C. 对违反体育比赛秩序的张某，拟处以行政拘留十日的处罚。

D. 对违反治安管理的英国人史密斯，拟处以一千元罚款并附加适用限期出境的处罚。

【解析】1. A 项错误：处 1000 元罚款表述错误，举行听证的条件应为 2000 元以上。B 项正确：吊销许可证属于举行听证的条件。C、D 错误：“行政拘留十日的处罚”与“1000 元罚款并附加适用期限出境的处罚”都不属于举行听证的条件。【选 B】

2. （单选）根据《公安机关办理行政案件程序规定》，下列人员违反治安管理的行为事实清楚，证据确凿，可以适用当场处罚的情形是（ ）。

A. 李某，因非法储存少量罂粟壳应当处以二百元罚款。

B. 王某，因赌博应当处以二百元罚款。

C. 邵某，因嫖娼应当处以二百元罚款。

D. 江某，因谎报疫情应当处以二百元罚款。

【解析】2. D 项正确：当场处罚的情形包括警告、200 元以下的罚款，但是黄赌毒不适用当场处罚。A、B、C 错误：罂粟壳、赌博、嫖娼属于“黄赌毒”，不适用当场处罚。【选 D】

3. （单选）某派出所突击检查胡某经营的娱乐城，胡某向正在赌博的人员通风报信，派出所突击检查一无所获。派出所民警将胡某带回调查，得到胡某的供述。派出所据此决定对胡某行政拘留 10 日。下列说法正确的是（ ）。

A. 在作出行政拘留决定前，胡某有权要求举行听证。

B. 派出所对胡某作出行政拘留的决定违法。

C. 只有胡某的供述，没有其他证据证明，也可对胡某作出处罚决定。

D. 若胡某不服提起行政诉讼，公安机关应暂缓执行行政拘留决定。

【解析】3. A 项错误：行政拘留不听证。

B 项正确：派出所只能处以 500 元以下的罚款或警告，不能作出拘留的决定。

C 项错误：不能只听胡某一个人的供述，否则很大程度上会造成冤假错案。

如果表述为“没有胡某的供述，但其他证明可足以证明”，此时说法正确。

D 项错误：不服提起行政诉讼时还需满足其他条件，比如提供担保人、缴纳一定的保证金、不能对社会造成危险等。【选 B】

【答案汇总】1-3: B/D/B

五、治安调解

对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。

【解析】

1. 治安调解的条件：

（1）针对的是违反治安管理的行为。例如李某与其丈夫拌嘴儿，此时不进行治安调解，进行治安调解的前提条件是违反治安管理行为，拌嘴儿并不违反。

（2）要求情节较轻。再比如李某雇凶杀害他人，雇凶伤害他人情节严重，此时不进行治安调解。

2. 公安机关可以调解处理。圈出“可以”，即可以调解也可以不调解。

3. 治安调解后出现的结果：

（1）如果调解成功，此时不予处罚。

（2）如果调解不成功，或者成功后不履行调解协议，此时该罚就罚。

（3）注意医疗方面等钱财损失，需让百姓到法院提起民事诉讼。

4. 举例：军涛和王鹏打架，造成王鹏受伤，公安局进行治安调解，军涛应当支付王鹏医疗费 50 元。

（1）对军涛是否给予治安处罚。答“不给予治安处罚”，因为调解成功了。

（2）军涛事后反悔，能否给予军涛行政处罚。答“可以处罚”。

（3）军涛事后返回，王鹏的医疗费怎么处理。答“让王鹏去法院打民事诉讼”。

5. 注意：调解一般只调一次，特殊情况下可以增加 1 次。

强化练习

1. (单选) 2017 年 1 月 26 日 17 时许, 某县何坝镇村民林某为小孩过满月, 邀请同村罗某、李某等十余人在家聚会。21 时许, 罗某、李某因相互劝酒发生口角后, 罗某打了李某背部一拳, 致李某滑倒在地扭伤脚踝。随后, 李某拨打 110 报警。罗某酒醒后表示很后悔, 称愿意赔礼道歉、赔偿李某损失, 希望公安机关调解处理。李某接受道歉, 同意调解。后在民警主持下, 双方达成调解协议。假如罗某不履行协议, 李某不满找到公安民警, 民警正确的处理方式是 ()。

- A. 对罗某进行强制执行
- B. 对罗某进行治安处罚
- C. 告知李某提起行政诉讼
- D. 重新主持治安调解

【解析】1. B 项正确: 题干中罗某答应后不履行协议, 可以进行治安处罚。A 项错误: 强制执行说法错误。例如公安局罚款甲 1000 元, 此时若甲拒不缴纳罚款, 公安机关可以按日加收 3% 的罚款, 此时属于强制执行。C 项错误: 行政诉讼是起诉行政机关 (当官的)。D 项错误: 治安调解一般只调解 1 次。【选 B】

2. (单选) 李某 (17 岁) 因陈某学习成绩一直比自己好而心生嫉妒, 借故殴打陈某并致其轻微伤。陈某报警, 公安机关受理了案件, 以下关于本案处理说法正确的是 ()。

- A. 殴打他人不适用调解结案, 该案不能调解处理。
- B. 因李某系未成年人, 故对其可以不予处罚, 责令监护人严加管教。
- C. 如果李某系初次违反治安管理, 且无犯罪记录, 则对李某给予的行政拘留处罚应不予执行。
- D. 因联系不上李某的父亲, 公安机关可马上询问李某。

【解析】2. A 项错误: 殴打可以适用调解, 违反治安管理的民间纠纷, 情节较轻的话可以进行调解。

B 项错误: 未满 14 周岁不予处罚, 14 岁-18 岁应从减处罚。

C 项正确: 对于已满 14 周岁未满 16 周岁的人不执行拘留, 16 周岁-18 周岁, 如果是初次违反也不执行拘留。

D 项错误: 对于未成年人, 或不满 16 周岁的, 如果监护人不能及时到场的

话，可以联系学校、未成年人保护组织等到场。【选 C】

3.（单选）蔡某女儿被夏某家的宠物犬咬成轻微伤，蔡某报警要求处罚夏某并赔偿其女儿医药费、精神损失费，双方均不同意调解。下列属于派出所正确的做法是（ ）。

- A. 裁决夏某赔偿蔡某女儿的全部损失。
- B. 告知蔡某就赔偿问题向人民法院提起民事诉讼。
- C. 裁决夏某赔偿医药费，告知蔡某就精神损失费提起民事诉讼。
- D. 责令夏某赔偿医药费，告知蔡某就精神损失费提起民事诉讼。

【解析】3.D 项正确：双方均不同意调解，费用问题派出所无法解决，需要到法院提起民事诉讼。A、B、C 项错误：裁决、责令赔偿属于法院的职责，与派出所无关。【选 D】

【答案汇总】1-3：B/C/D

六、治安管理处罚的执行

（一）罚款的执行

受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。但是，有下列情形之一的，人民警察可以当场收缴罚款：

- 1. 被处五十元以下罚款，被处罚人对罚款无异议的；
- 2. 在边远、水上、交通不便地区，公安机关及其人民警察依照本法的规定作出罚款决定后，被处罚人向指定的银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人提出的；
- 3. 被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的。

【解析】

1. 治安管理处罚的执行：罚款和行政拘留的执行。

2. 罚款执行：处罚别人，这笔钱原则要交到银行，我国是银行代收代缴，处罚和缴纳分开是防止不法分子有私心，因此规定罚缴分离，收到处罚决定书之日 15 日内到指定的银行缴纳罚款。

3. 例外情况：下列三种情况下，钱可以直接交给警察。

(1) 数额特别小，即 50 元以下的罚款。比如被罚 10 元，去银行打车可能就要花费 30 元，没有必要，直接交给警察即可。

(2) 在交通不便的地区，经被处罚人提出的：比如甲住在边远山区，缴纳罚款需要翻越八座山出去再回来，非常不方便，将钱交给警察是可以的。注意：必须经被处罚人提出。

(3) 当地没有固定住所，事后难以执行的：比如流动的小商小贩、人口，现在不收钱事后会找不到。

(4) 补充细节：

①当场收缴的情况下，需要出收据，是省一级的财政部门统一制发。

②钱暂时在警察手里，最终要交到银行，时间是 2 日内。一般情况下，被处罚人 2 日内交给公安机关，公安机关 2 日内交到银行。

治安管理数额

简易程序	警告或者 200 元以下
听证程序	吊销许可证、2000 元以上
派出所决定权	警告或者 500 元以下
当场收缴罚款	50 元以下

【注意】

治安管理数额：

(1) 简易程序：警告或者 200 元以下的罚款，数额比较小。

(2) 听证程序：数额较大，即 2000 元以上的罚款、吊销许可证。

(3) 派出所决定权：警告或者 500 元以下罚款。

(4) 当场收缴：50 元以下罚款。

(二) 行政拘留的暂缓执行

1. 适用条件

被处罚人不服行政拘留处罚决定，申请行政复议、提起行政诉讼的，可以向公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请。公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发

生社会危险的，由被处罚人或者其近亲属提出符合规定条件的担保人，或者按**每日行政拘留二百元**的标准交纳保证金，行政拘留的处罚决定暂缓执行。

2. 担保人的条件：

- (1) 与本案无牵连；
- (2) 享有政治权利，人身自由未受到限制；
- (3) 在当地有常住户口和固定住所；
- (4) 有能力履行担保义务。

有房有户有能力，政治人身都自由

【解析】

1. 行政拘留的执行问题：包括拘留的暂缓 and 拘留的不执行。

2. 行政拘留的暂缓执行：

(1) 可以向公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请：不能在心里呐喊。要申请行政复议或者行政诉讼，既可以书面也可以口头。

(2) 提供一定的保证：担保人或者保证金，二者是二选一。

①保证金每天 200 元，拘留 15 天则是缴纳 3000 元保证金。如果表现较好，比如发现拘留是错的或者应当执行，保证金会退还，如果逃避、不听话，可能全部或者部分没收。

②保证人：担保人，要符合四个条件。口诀“有房有户有能力，政治人身都自由”，可以想象为“富二代”，比如甲是富二代，在北京有房子、有北京户口，自己还有能力（如植物人不能做担保人），政治权利自由、人身不受限制，此时就可以做担保人。

三、不执行行政拘留

- 1. 已满十四周岁不满十六周岁的；
- 2. 已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；
- 3. 七十周岁以上的；
- 4. 怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。

【解析】

1. 不执行行政拘留：

(1) 已满十四周岁不满十六周岁的：不执行。

(2) 已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的：如果一个人 17 岁，之前有违法行为，现在又有违法行为，该执行就执行、该拘留就拘留。前两条是有关于未成年人的问题。

(3) 七十周岁以上的：对老年人的保护，关起来不太人道，因此不执行。
区分：刑法中已满 75 周岁的人，不适用死刑。

(4) 怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的：强调“自己”的。曾考查过将“自己”删掉，判断：怀孕或者哺乳不满一周岁婴儿的，不执行行政拘留（错误），原因：是哺乳自己不满一周岁的婴儿。

2. 总结：未成年人的年龄问题。

(1) 不满 14 周岁：不处罚。

(2) 已满 14 周岁不满 18 周岁的：处罚，但应从减。

(3) 14 周岁到 16 周岁：不拘留。

(4) 16 周岁到 18 周岁：初次，不拘留。

【真题演练】

1. （单选）甲市居民周某因在乙市故意伤害他人，被乙市北区公安分局处十五日拘留，并处一千元罚款，周某不服处罚决定，提起行政诉讼并提出暂缓执行拘留的申请。经审查，该公安分局认为暂缓执行拘留不致发生社会危险，要求周某提供担保。下列周某的做法符合法律规定的是（ ）。

- A. 周某提出符合条件的担保人并按规定交纳保证金
- B. 周某提出由其到乙市出差的弟弟担任担保人
- C. 周某向北区公安分局交纳四千元保证金
- D. 周某让其近亲属向北区公安分局交纳三千元保证金

【解析】1. A 项错误：不是“并”，是“或”。B 项错误：担保人需要有房、有户，没有“户”不行。D 项正确：15 日，每天 200 元，是 3000 元。注意：1000 元是罚款，这两个不一样。【选 D】

2. （单选）依照《治安管理处罚法》的规定，下列违反治安管理行为人不属

于应当给予行政拘留而不执行行政拘留情形的是（ ）。

- A. 已满十四周岁不满十六周岁的
- B. 已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的
- C. 七十周岁以上的
- D. 怀孕或者哺乳不满一周岁婴儿的

【解析】2. 选非题。D 项错误：怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。【选 D】

3. （单选）某地公安机关通过信息研判发现，社会上流传着近日要发生 7.8 级地震的消息。经向有关部门了解，确定该消息为谣言。但是群众对此议论纷纷，甚至有人准备晚上住在帐篷里。经公安机关调查走访和搜索网络信息来源，锁定了张某是该谣言的散布者。公安机关经调查取证，对张某作出了拘留十日的行政处罚决定，张某对此处罚决定不服。下列张某做法符合法律规定的是（ ）。

- A. 必须书面向公安机关提出暂缓执行的申请
- B. 必须先行政复议后才能提起行政诉讼
- C. 可以在收到该处罚决定之日起三个月内申请行政复议
- D. 可以在收到该处罚决定之日起六个月内提起行政诉讼

【解析】3. A 项错误：书面、口头都可以。B 项错误：可以复议、可以诉讼，二者可以自由选择。C 项错误：复议是 60 日。D 项正确：六个月内提起行政诉讼。

【选 D】

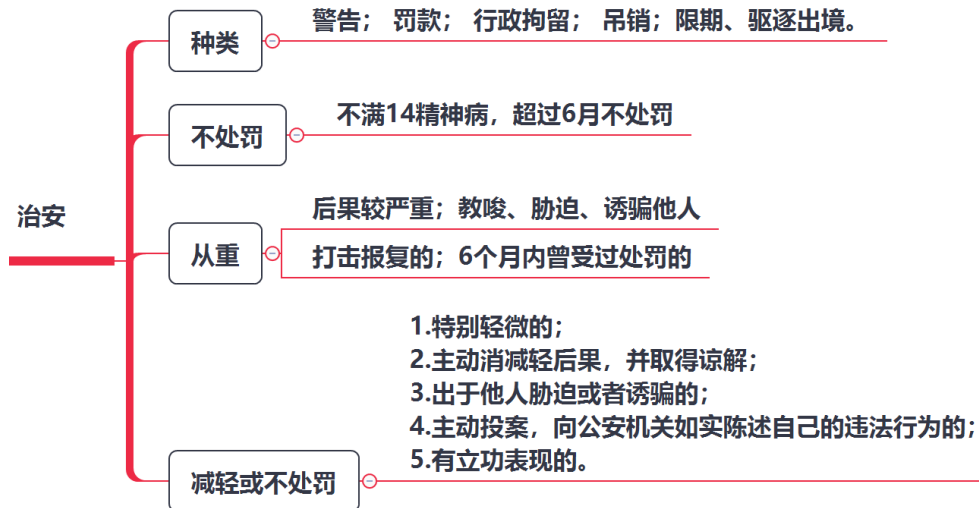
4. （单选）蒋某因非法侵入他人住宅，被某区公安分局处以十五日行政拘留，蒋某不服，向人民法院提起行政诉讼，并向该区公安分局申请暂缓执行行政拘留。区公安分局同意其申请但要求其提供担保人，下列能成为蒋某担保人的是（ ）。

- A. 王某，35 岁，在当地购房落户，月收入超过一万元
- B. 刘某，55 岁，蒋某姨妈，在当地无常住户口，有固定住所
- C. 赵某，76 岁，蒋某舅舅，瘫痪在床，生活困难
- D. 郑某，48 岁，蒋某同学，本案证人

【解析】4. A 项正确：“富二代”。B 项错误：没有常住户口，不可以。C 项错误：瘫痪在床、生活困难，没有能力。D 项错误：与本案有牵连关系，不行。

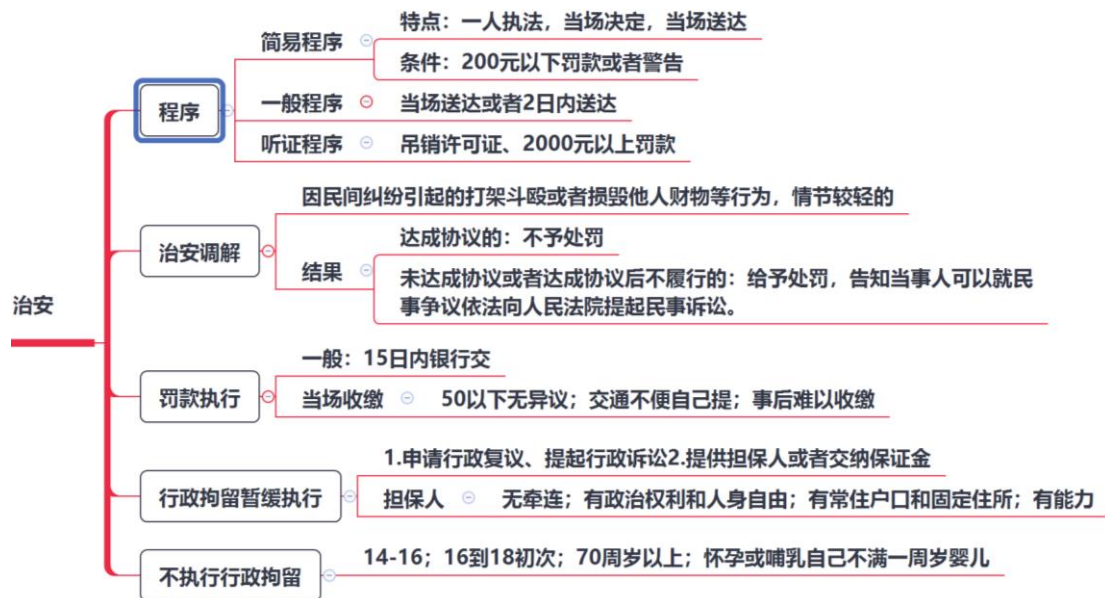
【选 A】

【答案汇总】1-4: D/D/D/A



【注意】

1. 治安管理处罚有很多种类：警告；罚款，和钱有关；对一个人可以行政拘留，合并执行上限是 20 天；针对外国人，可适用限期、驱逐出境。
2. 特殊情况下，对一个人不再进行治安管理处罚：
 - (1) 年龄：不满 14 周岁。
 - (2) 精神病：针对全疯，不处罚；针对半疯（间歇性病人），在精神正常时犯事需要处罚。如果是半迷糊的，也要处罚，但可从减。
3. 追责时效：超过 6 个月没发现，不处罚。
4. 减轻或者不处罚：
 - (1) 特别轻微的。
 - (2) 主动消减轻后果，并取得谅解。
 - (3) 出于他人胁迫或者诱骗的。
 - (4) 主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的。
 - (5) 有立功表现的。



【注意】

1. 程序：

(1) 简易程序：

①特点：一人执法。一般程序是2人以上。

②条件：警告或者200元以下的罚款。区分：50元以下的是当场收缴。

(2) 一般程序：当场送达；若做不到，2日内送达。

(3) 听证程序：吊销许可证、2000元以上罚款。

2. 治安调解：

(1) 因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等行为，情节较轻的，公安机关可以进行调解。

(2) 如果达成协议的，对违法人不处罚；如果没有达成协议或者达成协议之后不履行的，应该处罚。如果存在民事争议，可以提出民事诉讼。

3. 罚款执行：

(1) 原则：罚款原则是15天内去银行缴纳。

(2) 当场收缴，即50元以下罚款无异议；在交通不便的地方居住，自己提出；没有固定住所，事后难以收缴。

4. 行政拘留暂缓执行：

(1) 申请复议或者诉讼，要向公安机关书面或者口头申请暂缓执行，还需要提供担保人或者提供每天200元的保证金。

(2) 担保人的要求：无牵连；有政治权利和人身自由；有常住户口和固定住所；有能力。

5. 不执行行政拘留：

- (1) 已满 14 不满 16 周岁，不执行。
- (2) 老年人的特殊规定是 70 周岁以上，不执行。
- (3) 16-18 周岁初次，不执行。
- (4) 怀孕或哺乳自己不满一周岁婴儿，不执行。

七、违反治安管理的行为

(一) 扰乱文化、体育等大型群众性活动秩序

- 1. 强行进入场内的。
- 2. 违反规定，在场内燃放烟花爆竹或者其他物品的。
- 3. 展示侮辱性标语、条幅等物品的。
- 4. 围攻裁判员、运动员或者其他工作人员的。
- 5. 向场内投掷杂物，不听制止的。
- 6. 扰乱大型群众性活动秩序的其他行为。

因扰乱体育比赛秩序被处以拘留处罚的，可以同时责令其十二个月内不得进入体育场馆观看同类比赛。

【解析】

- 1. 违反治安管理的行为相当于治安分则。

2. 扰乱大型群众性活动秩序：一般是 1000 人，比如乙在鸟巢开演唱会，甲买了一堆烟花爆竹燃放，定扰乱大型群众性活动秩序。再如向场内投掷杂物，不听制止，甲是乙喜欢的明星，甲开演唱会，乙为了吸引其注意力，开始扔瓜子皮、啤酒瓶，投掷杂物，又不听制止，定扰乱大型群众性活动秩序。

3. 因扰乱体育比赛秩序的行为被处以拘留处罚的，可以责令十二个月不得进入体育场馆看同类比赛。但在家里是可以看的，不让进场馆。

(二) 扰乱公共秩序

- 1. 散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的。

2. 投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的。

3. 扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序的。

【解析】

1. 扰乱公共秩序：必须是“虚假”的。以上三种情况都是假的，不是真干。

2. 比如“扬言放火”，但是真的放火则属于刑事犯罪，说白了是这个人有贼心没贼胆。再如疫情期间，有谣言说有人从高空撒钱，网上谣言很多，有传说是这家人一家三口全都感染新冠肺炎，在生命面前要钱没有用，因此将钱扔了；还有谣言是这家人都得了病，于是将口水吐到钱上，然后将钱扔出来，谁捡钱谁会死。但实际上是家里的孩子不认识钱，以为是废纸而扔的，这种传播就是谣言。

（三）寻衅滋事

结伙斗殴的；追逐、拦截他人的；强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的；其他寻衅滋事行为。

【解析】

寻衅滋事：无事生非。

（1）结伙斗殴：2人以上就是结伙。

（2）追逐、拦截他人的：比如甲在路上走，甲走哪儿乙拦哪儿。

（3）强拿硬要或者任意损毁：比如到了市场卖西红柿的地方，要求商贩给自己拿一筐。

（4）其他寻衅滋事行为：兜底性条款。

（四）违反危险物质管理规定

违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的。

【解析】

危险物质（可能考查多选题），包括爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病的病原体等物质。比如浓硫酸、毒鼠强、原子核裂变的物质。

（五）殴打他人或故意伤害他人身体

【解析】

殴打他人，比如把人打一顿；故意伤害，该处是以殴打以外的方式伤害他人身体，比如甲用针扎乙，是故意伤害的行为。

（六）虐待家庭成员、遗弃被扶养人

1. 虐待家庭成员，被虐待人要求处理的。
2. 遗弃没有独立生活能力的被扶养人的。

【解析】

虐待家庭成员，被虐待人要求处理的：比如夫妻之间甲虐待乙，条件是被虐待人要求处理的，如果没有要求处理，公安机关不能处理，有一句话“打是亲骂是爱”。

（七）招摇撞骗

冒充国家机关工作人员或者以其他虚假身份招摇撞骗的。

冒充军警人员招摇撞骗的，从重处罚。

【解析】

1. 招摇撞骗：冒充国家机关工作人员或者以其他虚假身份招摇撞骗的，比如普通百姓冒充警察骗吃骗喝。
2. 冒充军警人员招摇撞骗的，从重处罚：因为军警权威性比较高，代表国家形象，冒充则要从重处罚。

（八）旅馆业的工作人员违反规定

1. 对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止的。
2. 明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员或者被公安机关通缉的人员，不向公安机关报告的。

（九）违法出租房屋

1. 房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的，或者不按规定登记承租

人姓名、身份证件种类和号码的。

2. 房屋出租人明知承租人利用出租房屋进行犯罪活动，不向公安机关报告的。

【解析】

1. 旅馆业的工作人员违反规定：

（1）要按规定登记姓名、身份证件种类和号码，比如大家去住宾馆，用身份证登记，在查询系统输入名字后，会有住宿记录。

（2）明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员或者被公安机关通缉的人员，要报告或者制止：比如电视剧中，一个人穿着黑衣服、戴着帽子和墨镜要住宿，老板发现长得像通缉令上的人，要拨打 110 报警。

2. 违法出租房屋：

（1）房东需要登记姓名、身份证件和号码。但现实中可能有房东做不到。

（2）明知利用出租房屋进行犯罪活动，也需要向公安机关报告。之前老师刚毕业租房子住，三室一厅的房子被隔成五个房间，某天警察半夜来敲门，问是否了解邻居是什么人，并且叮嘱邻居回来后进行告知，后来得知邻居是贩毒的。如果房东明知道此人进行贩毒活动，还不报告，就是违法出租房屋。

（十）卖淫、嫖娼等行为

1. 卖淫、嫖娼的。

2. 引诱、容留、介绍他人卖淫的。

3. 传播淫秽信息：制作、运输、复制、出售、出租淫秽的书刊、图片、影片、音像制品等淫秽物品或者利用计算机信息网络、电话以及其他通讯工具传播淫秽信息的。

4. 组织、参与淫秽活动：组织播放淫秽音像的；组织或者进行淫秽表演的；参与聚众淫乱活动的；明知他人从事前三项活动，为其提供条件的。

【解析】

1. 卖淫、嫖娼：不限于男性，女性也行，男女都有可能。

2. 引诱、容留、介绍他人卖淫的：比如“拉皮条”的行为。

3. 传播淫秽信息、组织参与淫秽活动：比如组织播放淫秽音像、组织或者进行淫秽表演的。之前老师遇到过一个“一家四口人，三口人坐牢”的邻居，其在

家里租了一个二层楼房播放淫秽音像录像带，便属于组织播放淫秽音像，违反治安管理行为。

【真题演练】

1.（单选）张某是 A 球队的球迷，某日，张某去球场观看 A 球队和 B 球队的比赛，比赛过程中，A 球队形势不利。张某十分不满，遂将其带入球场的印有“B 球队，滚出去”及其他带有辱骂性、侮辱性语言的条幅展示出来，并组织一些 A 球队的球迷齐声辱骂 B 球队队员，致使比赛中断长达 10 分钟。在球场负责维持秩序的民警将张某传唤至当地公安机关，公安机关对张某作出行政拘留 7 日并处罚 500 元罚款的处罚，同时责令张某 12 个月内不得进入体育场观看足球比赛。下列说法正确的是（ ）。

- A. 张某构成扰乱公共场所秩序的行为
- B. 现场民警无权将张某口头传唤至当地公安机关
- C. 现场民警应当将传唤的原因和依据告知张某
- D. 公安机关无权责令张某 12 个月内不得进入体育场观看足球比赛

【解析】1. A 项错误：是扰乱大型群众性活动。B 项错误：因为是现场发现的，可以口头传唤。C 项正确：需要告知原因和依据。D 项错误：有权责令。**【选 C】**

2.（单选）依照《治安管理处罚法》的规定，下列违反治安管理行为中应从重给予治安处罚的是（ ）。

- A. 张某冒充医生招摇撞骗
- B. 王某冒充法院院长招摇撞骗
- C. 张某冒充公安民警招摇撞骗
- D. 赵某冒充记者招摇撞骗

【解析】2. **【选 C】**

3.（单选）根据《治安管理处罚法》的规定，王某扇邓某耳光行为的性质应认定为（ ）。

- A. 殴打他人
- B. 侮辱他人
- C. 伤害
- D. 寻衅滋事

【解析】3. A 项正确：扇耳光就是殴打他人。C 项错误：伤害是以殴打以外的方式。D 项错误：寻衅滋事是结伙斗殴。【选 A】

【答案汇总】1-3: C/C/A

1. 行政案件一般由违法嫌疑人（ ）的公安机关管辖。
2. 涉及卖淫、嫖娼、赌博和（ ）的案件，不能由居住地公安机关管辖
3. 办案人民警察是当事人近亲属的，应当（ ）
4. 公安机关负责人的回避，由（ ）决定
5. 在公安机关作出回避决定前，办案人民警察（能否停止）对行政案件的调查。
6. 对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示（ ），可以口头传唤。
7. 对被侵害人、证人（能否采用）强制传唤措施。
8. 对被传唤的违法嫌疑人，应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过（ ）小时；案情复杂，违法行为依法可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过（ ）小时。
9. 书面传唤的，应当在（ ）上填写到案和离开时间。
10. 检查时，人民警察不得少于二人，并应当出示人民警察证和（ ）公安机关开具的检查证。
11. 对县公安局的行政行为不服，可以向（ ）、（ ）申请行政复议。
12. 对公安部的行政行为不服，可以向（ ）申请行政复议。
13. 对县公安局不服，提起诉讼的，应当向哪一级法院提请诉讼
14. 复议机关维持原决定的，被告是（ ）；改变决定的，被告是（ ），复议机关未作出决定的，被告是（ ）。
15. 行政复议的申请期限是（ ）；直接提起行政诉讼的期限是（ ）。
16. （ ）内曾受过治安管理处罚的，从重处罚。
17. 治安管理处罚的种类分为：警告；罚款；行政拘留；（ ）；限期出境或

者驱逐出境。

18. 行政拘留处罚合并执行的，最长不超过（ ）日。
19. 不满（ ）周岁的人违反治安管理的，不予处罚。已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，（ ）处罚。
20. （ ）周岁，不执行行政拘留。
21. 警告、（ ）以下的罚款可以由公安派出所决定。
22. 违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者（ ）罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定。
23. 一般程序中，如果无法当场向被处罚人宣告治安管理处罚决定书的，应当在（ ）送达被处罚人。
24. 对（ ）决定，可以申请听证。
25. 经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起（ ）诉讼。
26. 被处（ ）以下罚款，被处罚人对罚款无异议的，人民警察可以当场收缴罚款。

【解析】

1. 行政案件一般由违法（行为地）的公安机关管辖。
2. 涉及卖淫、嫖娼、赌博和（毒品）的案件，即“黄赌毒”，不能由居住地公安机关管辖。
3. 办案人民警察是当事人近亲属的，应当（回避）。
4. 公安机关负责人的回避，由（上一级公安机关）决定。
5. 在公安机关作出回避决定前，办案人民警察（不得停止）对行政案件的调查。
6. 对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示（人民警察证），可以口头传唤。
7. 对被侵害人、证人（不能采用）强制传唤措施。
8. 对被传唤的违法嫌疑人，应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过（8）小时；案情复杂，违法行为依法可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过（24）小时。

9. 书面传唤的，应当在（传唤证）上填写到案和离开时间；口头传唤是询问笔录。

10. 检查时，人民警察不得少于二人，并应当出示人民警察证和（县级以上）公安机关开具的检查证。

11. 对县公安局的行政行为不服，可以向（市局）、（县政府）申请行政复议。

12. 对公安部的行政行为不服，可以向（公安部）申请行政复议，即向自己申请。

13. 对县公安局不服，提起诉讼的，应当向（基层人民法院）提请诉讼。

14. 复议机关维持原决定的，被告是（共同被告）；改变决定的，被告是（复议机关）。

15. 行政复议的申请期限是（60 日）；直接提起行政诉讼的期限是（6 个月）。

16. （6 个月）内曾受过治安管理处罚的，从重处罚。

17. 治安管理处罚的种类分为：警告；罚款；行政拘留；（吊销公安机关发放的许可证）；限期出境或者驱逐出境。

18. 行政拘留处罚合并执行的，最长不超过（20）日。

19. 不满（14）周岁的人违反治安管理的，不予处罚。已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，（应当从轻或者减轻）处罚。

20. 已满 14 不满（16）周岁，不执行行政拘留。

21. 警告、（500 元）以下的罚款可以由公安派出所决定。

22. 违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者（200 元以下）罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定，即适用简易程序。

23. 一般程序中，如果无法当场向被处罚人宣告治安管理处罚决定书的，应当在（2 日内）送达被处罚人。

24. 对（吊销公安机关发放的许可证或者 2000 元以上罚款）治安管理处罚决定，可以申请听证。

25. 经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起（民事）诉讼。

26. 被处（50 元）以下罚款，被处罚人对罚款无异议的，人民警察可以当场收缴罚款。

遇见不一样的自己

Be your better self